



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

22 במרס 2023

956

כ"ט באדר התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 142) (דיון בהחלטות ועדות משנה), התשפ"ג-2023. 76

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 142) (דיון בהחלטות ועדות משנה), התשפ"ג-2023*

- תיקון סעיף 18 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹ (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 18(ז) -
- (1) הרישה עד המילים "תוך עשרה ימים מיום קבלתה" תסומן כפסקה (1);
- (2) במקום "כל חבר הוועדה המקומית או נציג כאמור רשאי לדרוש בכתב, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיו, שיתקיים במליאת הוועדה המקומית דיון בענין; הדרישה תכלול את פרטי הנימוקים" יבוא:
- "(2) שניים מחברי הוועדה המקומית כאחד או נציג בעל דעה מייעצת רשאים לדרוש בכתב, בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיהם, שיתקיים במליאת הוועדה המקומית דיון בענין; הדרישה תכלול את פרטי הנימוקים";
- (3) הסיפה החל במילים "הוגשה דרישה כאמור" תסומן כפסקה (3).
- תיקון סעיף 19 2. בסעיף 19(א1)(2) לחוק העיקרי -
- (1) בפסקת משנה (ב), במקום "סעיף 18(ז)" יבוא "פסקת משנה (ג)";
- (2) בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "ונוסף על המנויים בסעיף 18(ז)(2), גם חבר הוועדה המקומית שהוא נציג יחיד בה של רשות מרחבית רשאי לדרוש בכתב, בתקופה כאמור באותו סעיף, שיתקיים במליאת הוועדה המקומית דיון בענין; הדרישה תכלול את פרטי הנימוקים".

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 1** בסעיף 18(ה) ו-18(ו) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), נקבע כי ועדה מקומית ברשות מקומית אחת תקים ועדת משנה לתכנון ובנייה אשר תהיה מוסמכת לדון בנושאים שבסמכות הוועדה המקומית, ודין החלטותיה כדין החלטת הוועדה המקומית. בסעיף 18(ז) לחוק נקבע כי כל החלטה של ועדת המשנה תישלח לכל חברי הוועדה המקומית ולנציגים בעלי הדעה המייעצת, וכל אחד מהם רשאי לדרוש בכתב שיתקיים דיון חוזר במליאת הוועדה המקומית בעניין שבו דנה ועדת המשנה. הסדר זה מוביל לעיתים לעיכוב בעבודת הוועדה המקומית, ולעיתים הדרישות האמורות אף נעשות מטעמים שאינם ענייניים אלא כדי לעכב את יישום ההחלטה.
- סעיף 2** בסעיף 19 לחוק קבועות הוראות לעניין ועדה מקומית המורכבת מכמה רשויות מקומיות (להלן - ועדה מרחבית), ובין היתר מוחלות על ועדה כזאת הוראות סעיף 18(ז) לחוק. מוצע להחיל גם את ההסדר המוצע בסעיף 1 על ועדה מרחבית, בשינוי זה: בוועדה מרחבית שאחד מחבריה הוא נציג יחיד של רשות מקומית, יוכל גם הוא לדרוש לקיים במליאת הוועדה המרחבית דיון חוזר בהחלטת ועדת משנה.

יוזם: חבר הכנסת אלי דלל

* הצעת חוק מס' 853/25/פ (מספר פנימי: 2198020): הועברה לוועדה ביום ח' באדר התשפ"ג (1 במרס 2023).

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307. תשפ"ב, עמ' 1062.